الآخر وهي البكر فيكون وليها أحق منها بها ودل الحديث على أن الاستئمار ههنا والاستئذان في حديثهم مستحب غير واجب لما روى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمروا النساء في بناتهن رواه أبو داود (ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعا باذنها) لانها تصلح بتمام التسع سنين للنكاح وتحتاج اليه فأشبهت البالغة (لا من دونها) أي دون تسع سنين (بحال) اي سواء أذنت أم لا (الاوصي أبيها) قال في شرح المنتهى فيصير الوصي من يجبره الموصي لو كان حيا من ذكر أو أنثى انتهى (واذن الثيب) أي من صارت ثيبا بوطء في قبل ولو كان وطؤها بزنا أو مع عود بكارتها بعد ازالتها (الكلام) لقوله صلى الله عليه وسلم الثيب تعرب عن نفسها أي تبين ولان قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن واذنها سكوتها يدل على انه لا بد من نطق الثيب لانه قسم النساء قسمين فجعل السكوت اذنا لاحدهما فوجب أن يكون الآخر بخلافه والموطوءة بزنا ثيب موطوءة في القبل لانه لو وصى للثيب دخلت في الوصية ولو وصى للابكار لم تدخل (واذن البكر) ولو وطئت في دبر (الصمات) ولو ضحكت أو بكت ونطقها بالاذن أبلغ من صماتها (وشرط في استئذانها) أي في استئذان من يشترط استئذانها (تسمية الزوج) بحيث تكون تلك التسمية (على وجه تقع به المعرفة) أي معرفتها بان يذكر لها نسبه ومنصبه ونحو ذلك لتكون على بصيرة في اذنها في تزويجه قال في الاقناع وشرحه ولا يشترط في استئذان تسمية المهر (ويجبر السيد ولو كان فاسقا عبده غير المكلف) أي الصغير والمجنون لان الانسان اذا ملك تزويج ابنه الصغير والمجنون فعبده الذي كذلك مع ملكه اياه وقيامه وولايته عليه أولى (و) يجبر السيد أيضا (أمته ولو) كانت (مكلفة) سواء كانت بكرا أو ثيبا وسواء كانت قنا أو مدبرة أو أم ولد لان منافعها مملوكة له والنكاح عقد على منافعها فاشبه عقد الاجارة ولا فرق بين كونها مباحة أو محرمة عليه كما لو كانت أمه أو أخته من رضاع أو مجوسية فان له تزويجهما وان كانتا محرمتين عليه لان منافعهما مملوكة له وانما حرمتا عليه لعارض (الثالث) من شروط صحة النكاح (الولي) الاعلى النبي صلى الله عليه وسلم (وشرط فيه) أي في ثبوت الولاية له سبعة شروط على خلاف في بعضها الاول (ذكوريه) لان المرأة لا تثبت لها ولاية على نفسها فعلى غيرها أولى (و) الثاني (عقل) لان الولاية انما ثبتت نظرا للمولى عليه عند عجزه عن النظر لنفسه ومن لا عقل له لا يمكنه النظر ولا يلي نفسه فغيره أولى وسواء في ذلك من لا عقل له لصغره أو ذهب عقله بجنون أو كبر فاما الاغماء فلا تزول الولاية به لانه يزول عن قرب فهو كالنوم ولذلك لا تثبت الولاية على المغمى عليه ويجوز على الانبياء عليهم الصلاة والسلام ومن كان يخنق في الاحيان لم تزل ولايته (و) الثالث (بلوغ) لان الولاية يعتبر لها كمال الحال لانها تفيد التصرف في حق غيره والصبي مولى عليه لقصوره فلا تثبت له ولاية كالمرأة (و) الرابع (حرية) يعني كمالها الان العبد والمبعض لا يستقلان بالولاية على أنفسهما فعلى غيرهما أولى ويستثنى من ذلك صورة وهي ان المكاتب يزوج أمته وتقدم (و) الخامس (اتفاق دين) أي اتفاق دين الولي والمولى عليها فلا يثبت لكافر ولاية على مسلمة ولا لنصراني على مجوسية ونحو ذلك ويستثنى من ذلك ثلاث صور الاولى أم ولد الكافر أسلمت الثانية أمة كافرة لمسلم الثالثة السلطان (و) السادس (عدالة) لانها ولاية نظرية فلا يستبد